

RECURSO CÍVEL Nº 5059866-39.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** RAFAEL Casaís Dutra (AUTOR)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/1981. FORNECIMENTO IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5059866-39.2024.4.02.5101**510014488202 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5059866-39.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** RAFAEL Casaís Dutra (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela União [evento 18, RECLNO1] em face da sentença de procedência do pedido autoral [evento 13, SENT1], de modo a condená-la a pagar o auxílio-moradia estabelecido na Lei 6.932/81, arbitrado no percentual de 30% sobre o valor bruto mensal da bolsa auxílio, por todo o período que se estendeu a residência médica, observada a prescrição quinquenal.

Nas suas razões recursais, a União sustenta que a parte autora já residia na cidade do curso e que cabe à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica fornecer moradia, segundo estabelecido em regulamento. Ainda, que não há previsão legal ou regulamentar quanto à conversão de Auxílio-Moradia em pecúnia, de acordo com a jurisprudência que colaciona. Sustenta, também, que a demandante têm domicílio na comarca da residência e que a instituição de saúde oferta moradia *in natura* aos residentes. Pugna assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões oferecidas [evento 23, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 15 e 18] e isento de custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da União pelo pagamento de Auxílio-Moradia à recorrida, ante a inexistência de previsão legal ou regulamentar que obrigue o seu pagamento em pecúnia, uma vez que o art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, dispõe sobre seu fornecimento *in natura*. Verificar, ainda, se a moradia estabelecida na mesma cidade afasta o direito ao benefício.

Em breve síntese, o requerente é médico (CRM 52.1130226-9/RJ) e cursou o programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, com carga horária de 60h (sessenta) horas semanais, com data de início em 01/03/2020 e término aos 02/03/2023, totalizando 36 (trinta e seis) meses de especialização.

O oferecimento de moradia *in natura* ao residente médico pela instituição de saúde atrelada ao programa de residência encontra previsão no art. 4º, § 5º, da Lei nº 12.514/2011, a seguir transcrito:

Art. 4º. Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R\$ 2.384,82 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Em que pese o dispositivo legal transcrito faça menção expressa à instituição de saúde responsável pela execução do programa de residência médica, não se pode olvidar se tratar de pós-graduação *lato sensu* ofertada por meio do programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), com vinculação ao Ministério da Saúde, segundo o Parecer nº 1.053 de 30 de junho de 2016 [evento 1, ANEXO6], o que atrai a responsabilidade direta da União.

Ademais, no que tange à inexistência de regulamentação quanto à conversão do Auxílio-Moradia *in natura* em prestação pecuniária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a omissão normativa não pode esvaziar o direito garantido em lei. Ou seja, a inexistência de disposição regulamentar ao art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, não impede o seu pagamento em pecúnia.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim, existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que **a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.** Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 22/10/2015)

ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denúncia da lide à **União**. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem.

2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. **A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos** - CPC, art. 461 (REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009).

3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios.

4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.

(REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013)

No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização também já se pronunciou sobre o tema, inclusive ressaltando a prescindibilidade da demonstração de despesas com moradia pelo requerente:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIOMORADIA E ALIMENTAÇÃO. **INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A DECISÃO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.** [...]Como se vê, a decisão da Turma Recursal de origem, ao exigir a comprovação de despesas, está evidentemente contrariando o que restou assentado por esta Turma Nacional cujo julgamento é claro ao determinar que a obrigação *in natura* descumprida deverá ser "convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento." (grifei) Por conseguinte, deverá a Turma Recursal de origem arbitrar o valor da indenização, utilizando-se para isso dos elementos que dispuser e entender mais adequados a esse fim, todavia, não poderá deixar de fazê-lo somente porque não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas correspondentes à moradia e alimentação, até porque, se apresentados os documentos seria desnecessário o arbitramento, bastando fixar o valor da indenização no montante exato das despesas comprovadas. Logo, é justamente na falta desses elementos concretos que surge a oportunidade do arbitramento estabelecido na decisão uniformizadora. Ante o exposto, voto por **DAR PROVIMENTO** ao incidente de uniformização, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe a indenização em valor razoável, por arbitramento". (TNU, 50014681420144047100, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, DOU 04/10/2016.).

Nada obstante, o reconhecimento da possibilidade de pagamento em pecúnia do Auxílio-Moradia não afasta a imprescindível demonstração de que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência não ofertara moradia *in natura* ao residente. Afinal, a conversão em pecúnia não é prerrogativa do residente.

A União não se desincumbiu do ônus de provar a existência de programa de moradia em favor dos residentes médicos à época em que o demandante cursou a residência.

Ademais, no que tange à alegação de que a parte autora já tinha residência na cidade na época em que prestou a residência, a Lei n. 6.932/1981 não condiciona o pagamento do benefício à prova de que o demandante residia em Município distinto daquele onde cursava a residência e, na ausência de ato regulamentador que imponha esta condição, não cabe ao magistrado suscitá-la.

Há de se concluir, portanto, que o recorrido faz jus ao pagamento de Auxílio-Moradia em pecúnia, ante o inadimplemento da recorrente no cumprimento da obrigação de fazer traduzida na concessão de moradia *in natura*. Mantido, inclusive, o índice de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de residência, arbitrado pelo juízo de origem, o qual se revela proporcional e razoável.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedente desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, no processo 5133684-58.2023.4.02.5101, de relatoria da Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, com julgamento na sessão extraordinária de 26/06/2024:

ADMNISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. DIREITO RESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.514/2011. CONVERSÃO DE AUXÍLIO IN NATURA, EM PECÚNIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**